

Затверджено:

Директор ТОВ «ТРК
«ТЕРНОПІЛЬСЬКА ХВИЛЯ»
Олена ГОДА



**РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТЕРНОПІЛЬСЬКА ХВИЛЯ»**

Тернопіль – 2025

1. Загальні положення.

1.1. Редакційний Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТЕРНОПІЛЬСЬКА ХВИЛЯ» (далі – «Телерадіокомпанія»), регулює основи редакційної політики телерадіокомпанії та містить основні вимоги до створення та поширення інформації.

1.2. Цей Статут визначає основні права та обов'язки творчого колективу та телерадіожурналістів.

1.3. Цей Статут визначає порядок утворення, діяльності та повноваження редакційної ради телерадіокомпанії (далі – «Редакційна рада»).

2. Обмеження втручання засновника у творчу діяльність.

2.1. Засновник телерадіокомпанії не має права втручатися у творчу діяльність радіоканалу в інший спосіб, ніж через внесення змін до цього Редакційного Статуту.

3. Основні вимоги до створення та поширення інформації.

Держава гарантує реалізацію прав на інформацію, на вільне і відкрите обговорення суспільно важливих проблем із застосуванням телебачення і радіомовлення. Для реалізації вказаних прав розроблені нижченаведені основні вимоги до створення та поширення такої інформації.

3.1. Забезпечення точності, об'єктивності, неупередженості та збалансованості інформації, що розповсюджується телерадіокомпанією.

Інформація, яка подається у новинах, повинна бути точною, об'єктивною, неупередженою та збалансованою.

Журналіст викладає факти добросовісно, зберігаючи їх істинний зміст і не допускає спотворень.

Журналіст максимально використовує свої творчі здібності для того, щоб суспільство отримало достатньо матеріалу для формування точного уявлення про події.

Сюжети в передачах новин не повинні вириватись з контексту подій, якщо це може спотворити інформацію.

У передачах новин проводиться чітка межа між новинами та коментарями.

Новини повинні викладати тему з усіх сторін.

Спеціальні матеріали, основані на точці зору, власних висновках та інтерпретації події автором, повинні чітко виділятися як такі.

3.2. Перевірка достовірності інформації, одержаної від третіх осіб.

Журналіст зобов'язаний передавати лише вивірені факти, в достовірності яких він переконався.

Інформацію потрібно піддавати перехресній перевірці.

Журналіст зобов'язаний докласти максимум зусиль для того, щоб виправити помилки та дати право на відповідь у випадку поширення інформації, яка виявилась неточною, недостовірною і спричинила шкоду.

Журналіст не використовує ефір телерадіокомпанії для поширення неперевіраних даних та чуток.

3.3. Джерела інформації.

В процесі збору та створення інформації журналіст повинен віддавати перевагу першоджерелам та офіційним джерелам.

При отриманні та зборі інформації журналіст дотримується встановленого власником інформації порядку доступу до неї та не порушує виключні права власників інформації щодо дозволу та заборони використання інформації, що належить їм на праві власності.

Журналісти визнають право на нерозголошення конфіденційних джерел інформації.

3.4. Розповсюдження конфіденційної інформації.

Норми професійної етики вимагають від журналіста поважати гідність людини, її право на приватне життя.

Журналіст зберігає у таємниці, відомості про особу, яка передала інформацію або інші матеріали за умови нерозголошення її імені.

Журналісти повинні отримувати конфіденційну інформацію лише за дозволом та відповідно до режиму встановленого особами, яким належить така інформація.

Не допускається поширення відомостей, що становлять державну таємницю, або іншої інформації, яка охороняється Законом.

3.5. Розповсюдження інформації про насильство.

Держава всіма можливими законними засобами не допускає в інформаційних та інших телерадіопрограмах систематичного цілеспрямованого безпідставного загострення уваги на насильстві і жорстокості, розпалюванні расової, національної та релігійної ворожнечі або позитивного їх подання (трактування), а також забезпечує ідеологічний і політичний плюралізм у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації. Журналіст дотримується загальнодержавного спрямування у цьому питанні.

Журналіст не використовує телерадіоканал для закликів до насильницької зміни конституційного ладу України, закликів до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди, необґрунтованого показу насильства.

Журналіст повинен протидіяти тиранським режимам, колоніалізму та неокolonіалізму, а також іншим напастям, які спричиняють людству страждання, таким, як злиденність, голод, хвороби.

Журналіст уникає необґрунтованого показу насильства.

3.6. Розповсюдження інформації про злочини.

Журналіст не має права давати оцінку щодо винуватості осіб у скоєнні злочину, вказувати на особу, яка ніби скоїла злочин до рішення суду, збирати та поширювати матеріали, які розкривають тактику і методику розслідування.

Журналіст пам'ятає, що телерадіоорганізація не має права без письмової згоди батьків, або осіб, що їх замінюють, розголошувати будь-яку інформацію, яка може сприяти ідентифікації особи неповнолітнього правопорушника.

Журналіст не повинен використовувати у відео/радіо сюжетах шокуючі сцени з місця злочину. При подачі інформації про злочини потрібно робити акцент в першу чергу, на суспільній небезпеці злочину та на тому як можна уникнути подібного.

3.7. Розповсюдження інформації про різні групи населення (національні та сексуальні меншини, релігійні групи, хворих та осіб з інвалідністю).

Журналіст виступає за всезагальні цінності гуманізму, перш за все за мир, демократію, соціальний прогрес, права людини та національне визволення.

Журналіст з повагою ставиться до відмінних особливостей, цінностей і гідності кожної групи (національні та сексуальні меншини, релігійні групи, хворих та осіб з інвалідністю), не допускає расової чи будь-якої іншої дискримінації.

Не допускається у передачах пропаганда винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження, сексуальної орієнтації, захворювання на ту чи іншу хворобу тощо.

3.8. Захист суспільної моралі та забезпечення прав неповнолітніх і юнацтва від негативного впливу інформації, що розповсюджується телекомпанією.

Завжди потрібно пам'ятати, що передачі телерадіокомпанії мають змогу дивитися/слухати діти, тому при поданні інформації потрібно враховувати особливу чутливість дітей.

При створенні, підготовці та розповсюдженні передач телерадіокомпанія зобов'язана дотримуватися вимог законодавства України про захист суспільної моралі.

Телерадіоканалам забороняється розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23:00 до 6:00 та на каналах з обмеженим доступом.

Такі програми або передачі повинні мати спеціальне попередження відповідно позначатися в розкладі програм телерадіоорганізацій та спеціально позначатися безпосередньо перед їх трансляцією.

У програмах та передачах телерадіоорганізації не мають права без письмової згоди батьків або осіб, що їх замінюють, а також відповідних правоохоронних органів розголошувати будь-яку інформацію, яка:

- може сприяти ідентифікації особи неповнолітнього правопорушника;
- стосується факту самогубства неповнолітнього.

Не допускається використання ефірного мовлення телерадіокомпанії для розповсюдження і реклами порнографічних матеріалів та предметів, пропаганди наркотичних засобів, психотропних речовин з будь-якою метою їх застосування, забороняється використання у програмах та передачах телерадіокомпанії прихованих вставок, які впливають на підсвідомість людини та/або чинять шкідливий вплив на стан їх здоров'я.

3.9. Дотримання авторських та суміжних прав при розповсюдженні інформації.

В етичні принципи журналіста входить повага інтелектуальної власності, зокрема, недопустимість плагіату.

Використання у матеріалах творів та відео інших авторів, інших компаній, здійснюється лише за згодою та на умовах, визначених авторами та діючим законодавством України.

При підготовці інтерв'ю з будь-якою особою та до моменту поширення такого інтерв'ю журналіст отримує від цієї особи письмову згоду на його обнародування, переробку в процесі підготовки інтерв'ю до телевізійної/радіо трансляції. При цьому

редакційна обробка матеріалів інтерв'ю, відповідність відеоряду та текстового супроводу тощо не повинні фальсифікувати зміст інтерв'ю до телевізійної/радіо трансляції.

3.10. Особливості поширення інформації про політичні партії та політиків під час виборчого процесу та поза його межами.

Телерадіокомпанія в своїх інформаційних блоках зобов'язана подавати інформацію про офіційно оприлюднену у будь-який спосіб позицію всіх представлених в органах влади політичних сил.

Під час виборчого процесу інформація про кандидатів та їхні дії відіграє важливу роль для здійснення усвідомленого вибору громадянами, тому обов'язок журналістів зберігати безсторонність і справедливість зазнає при цьому потужної перевірки.

Особливо важливим є висвітлення різних точок зору та позицій політиків на певну проблему. Надання переваги одним політикам та обмеження у доступі іншим є неприпустимим. Усі політики є рівними в очах журналіста.

Журналісти під час виборчого процесу залишають свої політичні преференції поза межами роботи.

Умисне спотворення інформації та створення негативного іміджу для певного кандидата є неприпустимим.

Журналіст усвідомлює відповідальність, яка покладається на засоби масової інформації під час виборчого процесу і неухильно дотримується відповідного законодавства України.

Журналіст повинен висвітлювати виборчий процес у формі інформаційних повідомлень, новин тощо без коментарів і оцінок, виключно на засадах об'єктивності, неупередженості та збалансованості.

3.11. Реклама та спонсорство, недопущення прихованої реклами.

Відомості про спонсора (назва або ім'я, торгова чи фірмова марка, емблема) у телерадіопередачах, які фінансуються спонсором, мають бути чітко і точно означені титрами або дикторським текстом на їх початку та наприкінці. Реквізити спонсора (адреса, телефон, розрахунковий рахунок тощо), а також споживчі якості товару чи послуг не зазначаються.

Розповсюдження інформації про особу чи товар у передачі, публікації, якщо така інформація слугує рекламним цілям і може вводити в оману осіб щодо дійсної мети таких програм, передач, публікацій – заборонено Законом.

Професійна чесність не дозволяє журналісту під час виконання своїх професійних обов'язків приймати будь-які цінні подарунки чи послуги від зацікавлених осіб, для поширення інформації на користь цих осіб.

Подарунки, послуги, безкоштовні поїздки, особливий прийом чи привілеї можуть компрометувати моральну чистоту журналістів та телеканалу, тому журналіст під час виконання своїх професійних обов'язків не повинен приймати будь-які цінні подарунки чи послуги.

Журналісти не повинні подавати інформацію в новинах про особу чи товар, якщо вона подається з метою реклами та не відповідає суті новин.

Журналіст не може мати яких-небудь обов'язків перед джерелами інформації.

Журналіст обізнаний, що спонсорство передач новин забороняється Законом.

4. Права творчого колективу та тележурналістів, обов'язки творчих працівників телекомпанії.

Творчий колектив телекомпанії складається з телерадіожурналістів, які перебувають у трудових відносинах з телерадіокомпанією.

Творчий колектив телерадіокомпанії має право відстоювати інтереси телерадіожурналістів та здійснювати контроль за дотриманням їхніх прав, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність телерадіокомпанії.

4.1. Телерадіожурналіст має право:

— брати участь у зборах творчого колективу телерадіокомпанії, вносити пропозиції щодо розгляду ними питань;

— пропонувати кандидатури до складу Редакційної ради телерадіокомпанії, бути обраним до її складу;

— звертатися до Редакційної ради телерадіокомпанії щодо порушень прав телерадіожурналістів, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність телерадіокомпанії, порушень цього Статуту.

4.2. Творчий працівник телерадіокомпанії зобов'язаний:

— дотримуватися програмної концепції телерадіокомпанії, керуватися її Статутом;

— перевіряти достовірність одержаної ним інформації;

— не допускати поширення інформації, передбаченої частиною першою статті 36 Закону України «Про медіа»;

— не допускати випадків поширення в телерадіопрограмах відомостей, які порушують права і законні інтереси громадян, принижують їх честь і гідність;

— виконувати інші вимоги, які випливають із Закону України «Про медіа» і Статуту телерадіокомпанії та укладеного ним з телерадіокомпанією трудового договору.

Вказані вище обов'язки поширюються також на позаштатних творчих працівників телерадіокомпанії.

4.3. Збори творчого колективу телекомпанії.

У Зборах творчого колективу мають право брати участь усі журналісти, що перебувають у трудових відносинах з телерадіокомпанією.

Збори творчого колективу є повноважними, якщо у них приймає участь не менше 2/3 журналістів телерадіокомпанії.

Збори творчого колективу обирають половину складу Редакційної ради телерадіокомпанії. Рішення зборів оформлюється протоколом.

5. Порядок утворення, діяльності та повноваження Редакційної ради телерадіокомпанії.

5.1. Статус Редакційної ради.

Редакційна рада є постійно діючим органом управління телерадіокомпанії. Редакційна рада є спеціальним наглядовим органом телерадіокомпанії.

5.2. Склад та порядок утворення Редакційної ради.

Редакційна рада складається із 3 членів.

Редакційна рада утворюється шляхом призначення та обрання членів Редакційної ради:

Один із трьох Членів Редакційної ради призначається засновником телерадіокомпанії в особі її керівних органів. Інші два Члени Редакційної ради обираються Зборами творчого колективу телерадіокомпанії.

Членами Редакційної ради від творчого колективу можуть бути: журналісти та інші працівники телерадіокомпанії, які перебувають у трудових відносинах з телерадіокомпанією.

Члени Редакційної ради працюють на громадських засадах.

5.3. Повноваження Редакційної ради.

Редакційна рада здійснює контроль за дотриманням журналістами цього Статуту.

Редакційна рада здійснює контроль за дотриманням прав журналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність телерадіокомпанії.

Редакційна рада вносить на розгляд органів управління телерадіокомпанії питання про відсторонення від керівництва телерадіокомпанії або його окремими підрозділами осіб, які порушували цей Статут та/або вимоги законодавства щодо прав журналістів, заборони цензури і втручання у творчу діяльність телерадіокомпанії.

Редакційна рада вносить на розгляд органів управління телерадіокомпанії питання про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до Закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень.

5.4. Порядок діяльності Редакційної ради.

Основною формою діяльності Редакційної ради є збори. Чергові збори Редакційної ради проводяться два рази на рік, позачергові – за потребою (за ініціативою більшості Членів Редакційної ради). Збори Редакційної ради є повноважними, якщо у них бере участь більшість Членів Редакційної ради (від складу Редакційної ради, визначеного цим Статутом).

На час проведення Зборів зі складу присутніх обирається Голова, який веде Збори, та секретар, який оформлює протокол Зборів. Протокол оформлюється у письмовій формі та підписується Головою та секретарем Зборів.

Усі рішення Редакційна рада приймає на своїх Зборах шляхом відкритого голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість Членів Редакційної ради.

5.5. Члени Редакційної ради.

Члени Редакційної ради беруть участь у Зборах та прийнятті рішень Редакційною радою.

Повноваження Членів Редакційної ради розпочинаються з моменту прийняття рішення про їх обрання Зборами творчого колективу або прийняття рішення про їх призначення засновником телерадіокомпанії. Повноваження Члена Редакційної ради припиняються:

–у разі звільнення з телерадіокомпанії Члена Редакційної ради від творчого колективу;

–у разі складання з себе повноважень;

–прийняття Зборами творчого колективу рішення про відкликання Члена Редакційної ради, який обраний Зборами творчого колективу;

–прийняття засновником телерадіокомпанії рішення про відкликання члена, який ним призначений.

6. Прикінцеві положення

Цей Статут, а також, зміни та доповнення до нього, затверджуються виконавчим органом телерадіокомпанії.

Затверджений Статут, зміни та доповнення до нього, оприлюднюються шляхом їх розміщення на <https://ternopil.fm/>.

